

1502728-49.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, em ponto conhecido de tráfico de drogas, uma vez que ao perceber a presença dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502728-49.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502728-49.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2226520/2021 - 01º D.P. SÃO VICENTE, 19737173 - 01º D.P. SÃO VICENTE, 1140/2021 -

01º D.P. SÃO VICENTE, 2226520 - 01º D.P. SÃO VICENTE, 1140/21/284 - 01º D.P. SÃO VICENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PAULO EBNER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

MARCOS PAULO EBNER foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 19 de agosto de 2021, por volta de 17h, na Avenida das Nações Unidas, altura do n. 1, Parque Bitaru, nesta cidade de São Vicente, MARCOS PAULO EBNER, RG 25.105.993-SP, filho de Pedro Ebner Filho e de Vilma de Lourdes Ebner, natural de São Paulo -SP, nascido em 14/07/1977, residente na Rua Marginal Rio da Vó, 15, Parque Bitaru, nesta cidade, trazia consigo e guardava 18 (dezoito) papéletes de cocaína com 23g (vinte e três gramas), 66

(sessenta e seis) microtubos de de Cannabis sativa L (Skunk), com 203g (duzentos e três gramas), 55 (cinquenta e cinco) pinos de papelotes de cocaína com 45g (quarenta e cinco gramas), 39 (trinta e nove) flaconetes de cocaína, com 48g (quarenta e oito gramas), 37 (trinta e sete) trouxinhas com 151g (cento e cinquenta e um gramas) de Cannabis sativa L (maconha), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (págs. 5/6) e auto de constatação provisória (págs. 30/31).

Segundo restou apurado, policiais civis em incursão pela favela Viela Rio da Vó, local conhecido pela traficância de entorpecentes, avistaram o denunciado em atitude suspeita com um indivíduo não identificado, os quais após observarem a aproximação da viatura policial descaracterizada, empreenderam fuga.

Os policiais conseguiram deter apenas o indiciado e com ele encontraram uma sacola de plástico de cor preta contendo as drogas acima citadas, além da quantia de R\$ 58,00 (cinquenta e oito reais), sendo 9 (nove) cédulas de R\$ 2,00 (dois reais); 4 (quatro) de R\$ 5,00 (cinco reais); 1 de R\$ 20,00 (vinte reais), e um pedaço de papel com prováveis anotações do tráfico.

O réu foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva (págs. 45/49). Oferecida denúncia (págs. 57/59), o acusado foi notificado a apresentar defesa prévia (pág. 80), ofertada nas págs. 85/89. Recebida a denúncia em 08/10/2021 (págs. 91/92), o réu foi citado (pág. 132). Em audiência realizada de forma virtual, em razão da pandemia do COVID 19, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e ao interrogatório do réu (págs.133/134).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs.141/148), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou o reconhecimento da incidência genérica da menoridade relativa do defendido, bem como o concurso entre as causas de diminuição do tráfico privilegiado (pág.164/175).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Nei Gomes de Andrade, policial civil, disse no decurso de uma diligência com seu colega de farda em uma viatura descaracterizada, avistaram dois indivíduos em uma viela denominada "Viela da vó", em que ao perceberem a presença dos policiais evadiram-se, iniciada a perseguição, o denunciado foi abordado, sendo encontrada em sua posse uma sacola plástica contendo entorpecentes, uma folha com anotações referente ao tráfico e uma quantia em dinheiro.

Em audiência, a testemunha Renato Vaz Dourado de Almeida, policial civil, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de farda.

A testemunha Nelma Maria de Carvalho, conhecida do réu, narrou que não estava presente no momento dos fatos, de modo que alegou que era vizinha do Marcos, que o denunciado residia a aproximadamente há dois anos no local, nunca havia visto ele se envolver com drogas e que vendia água, doces e salgadinhos em geral.

Em interrogatório, o réu Marcos Paulo Ebner disse que estava saindo de casa para pegar um remédio na casa da "Roberta", momento que foi abordado pelos policiais e dirigido à viatura, alegando que nada foi encontrado com ele e as drogas foram apenas apresentadas na viatura, de modo que o denunciado foi o único abordado e as drogas foram injustamente a ele, uma vez que foi detido por não identificar quem são os traficantes.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (págs.5/6), auto de constatação provisória (págs. 30/31), laudo de exame químico toxicológico (págs.71/74) e laudo pericial (págs.122/125), no qual evidenciam a quantidade, variedade, forma de embalagem das drogas e uma folha de anotação referente a contabilidade em posse do denunciado, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, em ponto conhecido de tráfico de drogas, uma vez que ao perceber a presença dos policiais o denunciado evadiu-se, ao passo que a versão trazida pelo acusado se mostra fantasiosa, pois não se coaduna com a realidade fática, visto que o denunciado alegou que as drogas foram apenas apresentadas na viatura, de modo que o crime de tráfico foi injustamente imputado a ele, não havendo nenhum indício inequívoco e contundente da existência deste fato, além de que o réu alegou a presença de uma pessoa denominada "Roberta" no momento dos fatos, essa que não foi arrolada como testemunha, evidenciando a ausência de embasamento para sua versão.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, presente a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, uma vez que o réu é primário e de bons antecedentes. Assim, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), considerando a quantidade de entorpecentes (18 (dezoito) papelotes de cocaína com 23g (vinte e três gramas), 66 (sessenta e seis) microtubos de de Cannabis sativa L (Skunk), com 203g (duzentos e três gramas), 55 (cinquenta e cinco) pinos de papelotes de cocaína com 45g (quarenta e cinco gramas), 39 (trinta e nove) flaconetes de cocaína, com 48g (quarenta e oito gramas), 37 (trinta e sete) trouxinhas com 151g (cento e cinquenta e um gramas) de Cannabis sativa L (maconha), para atingir 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado MARCOS PAULO EBNER, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" e § 4º, da Lei 11.343/06, ao cumprimento das penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em seu valor mínimo, fixando-se o regime inicial semiaberto.

Determino o perdimento de bens e valores, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06 e faculto o direito ao recurso em liberdade.

PIC

São Vicente, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA